

SCENARIUSZ OBRONY NA ROZPRAWIE (ZAKTUALIZOWANY)

Sprawa: 4327-0.Ds.517.2025 | Sygn. sądowa: [Oczekuje] Podejrzany/Oskarżony: Marcin Pałka Data aktualizacji: Lipiec 2026

[!IMPORTANT] Zmiana Strategii po wpłynięciu aktu oskarżenia: Główne natarcie przesuwają się z obrony merytorycznej na atak na formalne podstawy oskarżenia. Będziemy dążyć do ośmieszenia i zdyskredytowania oskarżyciela publicznego w oczach Sądu, wykorzystując jego własne dokumenty, ze szczególnym uwzględnieniem "błędu Magdaleny Markowskiej" oraz sztucznie napompowanych zarzutów o recydywę i reaktor.

CZĘŚĆ I: ATAK NA WIARYGODNOŚĆ PROKURATORY (Na początku procesu)

Zanim przejdziemy do przesłuchań policjantów, obrona musi zasiać w Sądzie wątpliwość co do rzetelności całego materiału dowodowego, pokazując, że akta sprawy powstały w sposób mechaniczny, a prokurator nie panowała nad postępowaniem.

Zagranie Taktyczne 1: Błąd "Magdaleny Markowskiej"

Kiedy: Złożenie wniosków dowodowych na pierwszej rozprawie. **Cel:** Wykazanie, że prokurator generowała dokumenty w trybie "kopiuj-wklej", nie czytając ich treści. **Sposób wykonania:**

Wysoki Sądzie, obrona wnosi o zaliczenie w poczet dowodów i odczytanie uzasadnienia Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Lubaniu z dnia 21 lipca 2025 r. o powołaniu biegłych psychiatrów. Proszę zauważyć, że Prokurator badająca rzekomą zbrodnię wytwarzania narkotyków, jako powód powołania biegłych dla mojego klienta Marcina Pałki podała – cytując: „wątpliwości co do poczytalności Magdaleny Markowskiej w czasie czynu”. Owszem, Wysoki Sądzie, po interwencji obrońcy prokurator wydała sprostowanie, nazywając to "oczywistą omyłką pisarską". Ale czy wklejenie zupełnie obcego nazwiska do postanowienia o badaniu psychiatrycznym człowieka to literówka? Nie. To dowód, że akta w tej sprawie powstawały metodą "kopiuj-wklej", bez czytania. Jeśli oskarżyciel nie wie, kogo oskarża i kogo wysyła do psychiatry, dopóki adwokat mu tego nie wytknie, to jak możemy ufać ich notatkom z wyliczeniami wagi narkotyków i listami rzekomych urzędzeń laboratoryjnych?

Zagranie Taktyczne 2: Samozaprzeczenie w kwestii recydywy (art. 64 § 1 kk)

Kiedy: Podczas rozpatrywania wniosków formalnych (wniosek o zmianę kwalifikacji). **Cel:** Pokazanie niekompetencji oskarżyciela w zakresie prawa materialnego. **Sposób wykonania:**

Wysoki Sądzie, akt oskarżenia zarzuca mojemu klientowi działanie w warunkach recydywy. Tymczasem w samym opisie czynu prokurator wymienia kary jednostkowe: 5 miesięcy i 1 miesiąc. Jak powszechnie wiadomo każdemu studentowi prawa, a co wielokrotnie potwierdzał Sąd Najwyższy, próg recydywy to

kara jednostkowa 6 miesięcy. Prokurator sam wpisał do aktu oskarżenia dowód na to, że recydywy nie ma.

CZĘŚĆ II: PRZESŁUCHANIE KRZYŻOWE POLICJANTÓW (Aktualizacja)

BLOK 1: Fikcyjna Waga (45 g vs < 3 g)

(Ten blok nabiera potężnego znaczenia, bo z aktu oskarżenia wiemy, że finalnie zostało się mniej niż 3 gramy)

Cel: Zmuszenie policjanta do wytłumaczenia się z pierwszej wagi 45 g w zderzeniu z ostatecznym zarzutem (< 3 g). * **Pytanie 1:** „Panie świadku, czy przypomina Pan sobie pierwsze ważenie zabezpieczonych substancji na komisariacie? Jaki wynik Pan zapisał?” (Czekamy na potwierdzenie 45g). * **Pytanie 2:** „A czy wie Pan, o co prokurator ostatecznie oskarża mojego klienta? O posiadanie 0,42 g, 0,09 g, 1,80 g i 0,26 g. Łącznie niespełna 3 gramy. Jak Pan wytłumaczy Sądowi zgubienie 42 gramów na komisariacie? Czy waga była zepsuta, czy też celowo wpisaliście Państwo fałszywy wynik, aby wyrzucić presję na podejrzanego?” (Brak dobrej odpowiedzi).

BLOK 2: Rzekome Laboratorium (Leśna 25/4)

(Atakujemy brak dowodów z powodu braku zatwierdzenia przeszukania w sentencji z 11.04.2025)

Cel: Utrwalenie w protokole rozprawy faktu, że przeszukanie Leśnej nigdy nie zostało zalegalizowane orzeczeniem. * **Pytanie 1:** „Panie świadku, czy pamięta Pan, na jakiej podstawie weszliście na budowę na ulicy Leśnej 25/4? Na legitymację?” * **Pytanie 2:** „Czy Prokurator kiedykolwiek dostarczył Panu zatwierdzenie tej konkretnej czynności na piśmie? Proszę dokładnie przypomnieć sobie treść sentencji postanowienia z 11 kwietnia.” (Policjant nie będzie pamiętał, ale Sąd ma dokument w aktach – Leśnej tam nie ma). * **Pytanie 3:** „Więc spędziliście tam Państwo 10 godzin bez udziału mojego klienta, a na koniec czynność ta nigdy nie została prawomocnie zatwierdzona. I stamtąd właśnie pochodzą te 'dowody', które dzisiaj kwestionujemy, prawda?”

BLOK 3: Wymuszenie Adresu i Zaplanowana Akcja (Obalenie "niecierpiącej zwłoki")

- **Pytanie 1:** „Kto podjął decyzję o umieszczeniu 5-letniego dziecka oskarżonego samego w radiowozie z uzbrojonymi funkcjonariuszami?”
- **Pytanie 2:** „Z relacji świadka wynika, że groziliście żonie mojego klienta nie tylko opieką społeczną, ale również zwolnieniem z pracy w banku. Skąd w ogóle wiedzieliście, gdzie pracuje żona mojego klienta, skoro zatrzymanie na ulicy było rzekomo 'spontaniczne’?” (Wykazujemy wcześniejsze rozpracowanie).
- **Pytanie 3:** „Skoro przed zatrzymaniem mieliście Państwo czas na ustalenie miejsca pracy żony w banku, to akcja była zaplanowana. Jak w takim razie wytłumaczy Pan wejście do pojazdu i na budowę na przysłowiową blachę, tłumacząc to 'wypadkiem niecierpiącym zwłoki', zamiast legalnie pozyskać nakaz prokuratora?” (Główne uderzenie w fałszywą podstawę prawną przeszukania).

BLOK 4: Sprawa Renault Kangoo

- **Pytanie 1:** „Przeszukaliście Państwo pojazd Renault Kangoo. Czy coś w nim znaleźliście?” (Nie).

- **Pytanie 2:** „Czy to dlatego oddaliście ten pojazd mojemu klientowi za pokwitowaniem już dwa dni później, 11 kwietnia 2025 roku, podczas gdy Audi zatrzymano? Bo nie było żadnych dowodów na to, że auto brało udział w jakiegokolwiek 'kolizji', która była tylko waszą prowokacją?”

BLOK 5: Nielegalna inwigilacja i zakup Kwasu Solnego w "Mrówce"

- **Pytanie 1:** „Panie świadku, podczas zatrzymania wspomnieliście Państwo, że wiecie o tym, iż mój klient dzwonił lub pisał do żony z prośbą o zakup dwóch butelek kwasu solnego w sklepie Mrówka. Skąd mieliście tę informację? Czy dysponowaliście zgodą Sądu na kontrolę operacyjną (podstęp) telefonu oskarżonego lub jego żony?” (Nie mieli. Wykazujemy przestępstwo z art. 267 k.k.).
- **Pytanie 2:** „Czy zdaje Pan sobie sprawę, że kwas solny z marketu budowlanego 'Mrówka' został kupiony wyłącznie w celu wyczyszczenia ściany z cegły po starym tynku, co jest typowym zastosowaniem budowlanym, a nie w celu produkcji narkotyków? Czy sprawdziliście tę ścianę na budowie podczas waszego nielegalnego przeszukania?” (Obalamy zarzut gromadzenia prekursorów).

CZĘŚĆ III: STRATEGIA ZAKOŃCZENIA (MOWA KOŃCOWA)

Nasza konstrukcja zamykająca proces opiera się na dwóch filarach: 1. **Owoce zatrutego drzewa (art. 168a k.p.k.):** Zawnioskujemy o bezwzględne wyłączenie z materiału dowodowego wszystkiego, co znaleziono na ul. Leśnej 25/4 (z braku zatwierdzenia przeszukania). Powołamy się na fakt, że adres pozyskano w drodze naruszenia praw człowieka (szantaż matki dzieckiem). 2. **Marginalizacja czynu (art. 62a UoPN):** Dla pozostałych, legalnie ujawnionych niespełna 3 gramów wniesiemy o umorzenie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną i rażące błędy po stronie organów państwa, które w sposób nieludzki potraktowały oskarżonego i jego rodzinę.